

1501731-29.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... hipótese de se desconsiderar o crime de roubo, já que os policiais explicaram a impossibilidade ante a perseguição que fizeram aos suspeitos, e depois o encaminhamento deles ao hospital, sem condições, portanto, de pararem, pedirem para ao menos uma vítima aguarda-los retornar. Tanto que foi apreendido o simulacro de arma de fogo usado no roubo, o que indica a veracidade das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501731-29.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501731-29.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2220819/2022 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

MATHEUS LEITE DAMASCENO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

LUAN RIBEIRO SOUSA, qualificado às fls. 15, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, e no artigo 180, caput, na forma do artigo 69, caput, e do artigo 29, caput, todos do Código Penal, porque em data incerta compreendida entre os dias 08 e 14 de agosto de 2022, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha/XTZ250 Tenere, de placas ESN-2611, avaliada em R\$ 12.000,00 (fls. 33) e pertencente à vítima Luís Augusto Falcão Gonzagas, coisa que sabia ser produto de crime.

Consta ainda que, no dia 14 de agosto de 2022, por volta das 07h25, no cruzamento da Avenida Antônio Piranga com a Rua Doze de Outubro, bairro do Canhema, nesta cidade e comarca de Diadema, o acusado, atuando previamente ajustado com Matheus Leite Damasceno (falecido - fls. 23 e 91/95 - extinta a punibilidade às fls. 173/174), unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo contra vítimas não

identificadas, tentaram subtrair para eles, bens e valores destas, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 51/53). A denúncia foi recebida em 12/09/2022 (fls. 173/174), com sentença de extinção da punibilidade de Matheus Leite Damasceno em razão de seu falecimento (fls. 170/174). Houve impetração de Habeas Corpus pela Defensoria Pública (fls. 127/139) com acórdão denegando a ordem (fls. 212/216). Citado (fl. 201), foi apresentada defesa inicial por advogado constituído (fls. 177/180), havendo pedido de concessão de justiça gratuita feita pelo Advogado anterior, sem prova de hipossuficiência nem declaração.

Em audiência uma foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação e interrogado o réu ao final.

Em debates orais, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provada autoria e materialidade delitiva. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, com a atenuante da menoridade relativa, com a redução intermediária pela tentativa, sem aplicação do disposto no art. 44 do CP, fixando-se regime mais gravoso, sem possibilidade de recurso em liberdade.

Já o d. Advogado pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que as penas-base fossem fixadas no mínimo legal, e a possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/07, auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 33 e 38), laudo pericial com a degravação das imagens de circuito interno de segurança (fls. 154/162).

Aponto que o réu foi preso em flagrante logo após a prática do roubo tentado. Nesse caso tem-se que: a prisão em flagrante é uma das mais cabais e convincentes provas da ocorrência do crime e de sua autoria, não devendo ser desprezada na formação da convicção do Juízo, desde que não inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal. (JUTACRIM 43/251).

A autoria é incontestada.

Os guardas civis municipais, extrajudicialmente (fls. 10/11), declararam que na data dos fatos, por volta das 07h36, patrulhavam pela Avenida Antonio Piranga, cruzamento com Rua Doze de Outubro, quando avistaram dois indivíduos numa motocicleta de placa ESN2611 abordando transeuntes para a prática de roubo com o que parecia ser uma arma na mão do garupa, os quais, ao notarem a presença policial, empreenderam fuga pela contramão de direção e foram acompanhados. Próximo da Rua Paes Leme, o garupa apontou a arma que portava em direção à equipe policial e o John Cleber efetuou dois ou três disparos de arma de fogo para repelir a injusta agressão que sofriam, tendo tudo ocorrido de forma rápida e perderam ambos de vista na Rua Flórida. Porém, prosseguiram as buscas pelo local e, na Avenida Altino Arantes, depararam-se com os indivíduos novamente, e prosseguiu o acompanhamento, até que eles vieram ao solo na própria Avenida Altino Arantes, cruzamento com Rua Neusa. Abordados, verificaram que o garupa, Matheus, estava ferido devido a uma perfuração na região das costas, enquanto quem conduzia a motocicleta de placas ESN2611, era o ora identificado LUAN. Foi acionado socorro médico e o SAMU socorreu ambos ao Hospital Municipal de Diadema, LUAN com escoriações decorrentes da queda de motocicleta e MATHEUS devido a ferimentos internos decorrentes do disparo de arma de fogo. Providenciaram a preservação do local e iniciaram buscas pelo armamento e, na Rua Aracati cruzamento com Rua Guaianazes, localizaram, próximo a um barrando uma arma de brinquedo que teria sido dispensada por eles durante a fuga. Destacam que a motocicleta que eles ocupavam de placa ESN2611 constava como objeto de roubo junto ao sistema da Polícia Militar, embora ainda não tivesse Boletim de Ocorrência elaborado. Informaram que os acusados foram presos em flagrante, sendo que LUAN foi conduzido ao Plantão Policial, enquanto MATHEUS permaneceu internado no Hospital Municipal de Diadema. Informaram ainda que as vítimas do roubo tentado não foram identificadas e qualificadas devido à dinâmica dos fatos e perseguição e, ao retornarem, não mais

as encontraram no local.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Wagner do Nascimento Rocha declarou que estavam em patrulhamento e se depararam com dois indivíduos na moto abordando transeuntes, mas foram notados e eles fugiram na contra-mão. Um deles estava armado e apontou contra eles, sendo que revidaram. Eles seguiram e os perderam de vista. Mas depois se depararam com eles na rua de cima até que eles vieram ao solo e foram contidos. Em revista pessoal, o garupa também informou que tinha tomado um tiro.

Solicitaram apoio do SAMU. O garupa também informou que a moto era roubada e que a arma ele tinha dispensado. Com a chegada do apoio, fizeram varredura e acharam uma pistola de brinquedo. Os roubadores foram para o hospital. Reconhece o réu como sendo o piloto da moto e ele a princípio negou os fatos e depois ficou quieto.

Disse que não sabia de quem era a moto, a procedência e não era habilitado a pilotar moto nem apresentou documentação. Tentaram localizar as vítimas e também tentaram achar bens produto do roubo, mas não foi possível diante da dinâmica da ocorrência. Mas chegou a ver os dois meliantes abordando as vítimas, armado. Tudo foi muito rápido, e assim que perceberam suas presenças, empreenderam fuga e o garupa tomou a atitude de apontar a arma para eles. O simulacro foi localizado na rua onde os roubadores entraram e quando os perdeu de vista.

Em juízo a testemunha John Cleber Anhert asseverou que eles os viram e fugiram e o garupa fez menção de atirar e revidaram. No caminho os perderam de vista, mas o localizaram mais adiante e foram detidos. Questionados sobre a arma, e sobre a moto, trouxeram versões diferentes. Fizeram varredura e acharam uma arma no chão, um simulacro, no trajeto deles, quando os perderam de vista. Chegou a ver os dois meliantes abordando vítimas, o garupa com arma na mão, falando com as vítimas, umas quatro pessoas, e assim que os viram, fugiram pela contra-mão, pela rua do Troilebus. Reconhece o réu como sendo o piloto, e não era habilitado a pilotar moto e não explicou a procedência do motociclo, quer estava sem a documentação. A arma que foi apontada para os pedestres e a que foi apontada para a equipe pelo garupa da moto era a mesma que apreenderam depois, e então souberam que era um simulacro. O réu Luan se negou a falar e responder as perguntas. Nem o nome dele ele disse. O indiciado, em sede policial, (fl.15), ficou-se silencioso.

Sob o crivo do contraditório, o réu alegou que se encontrou com o Matheus num baile funk e como tomou muito lança perfume e passou mal, foi leva-lo embora para a casa dele, de moto. Passou o farol vermelho, acelerou por não ter habilitação, e acabou sendo detido. Eles dispararam várias vezes e um dos projéteis pegou no Matheus. Veio o reforço de viatura e a ambulância e foram levados para o hospital. Depois foi para a delegacia e ali soube que responderia por roubo. A moto foi o Matheus que pegou emprestada do Alemão, no baile funk. Como ele estava quase desmaiando, acabou pilotando. Nega ter roubado alguém e nem tinha pedestre em rua, porque já era umas sete horas da manhã. Não falou com o delegado, não foi ouvido, só passou nome completo, nome dos pais e telefone, e endereço. Tem passagem por receptação quando adolescente. Os policiais atiraram porque passou o farol vermelho e porque não quis parar e fugiu pela contra-mão. Depois que virou a rua, logo após deu de frente com os policiais, que efetuaram disparos. Questionado como nenhum tiro lhe atingiu, já que os policiais estariam na sua frente, disse que um disparo pegou no pneu, mas seguiu, e foi então que eles prosseguiram atirando e daí os pegou por trás, atingindo o garupa.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, pelos depoimentos dos guardas civis, coesos e harmônicos em ambas as fases de persecução penal, tudo sem prova contrária ou favoráveis ao acusado, de modo que a procedência do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura.

Com relação ao crime de roubo, perscrutando os depoimentos extrajudiciais e judiciais dos agentes de segurança, ambos foram harmônicos e concisos ao apresentarem a dinâmica dos fatos ocorridos, o modus operandi dos acusados, a forma da abordagem realizada contra outras vítimas, sob grave ameaça sofrida mediante a superioridade numérica e apresentação do simulacro de arma de fogo e o efeito

surpresa, subjugando-as e reduzindo qualquer esfera de defesa de seus patrimônios. Como visto, os policiais presenciaram o crime de roubo em andamento contra transeuntes. Viram dois rapazes numa moto, estando o garupa apontando uma arma contra as vítimas. Por isso, intercederam. Mas foram percebidos, e os roubadores fugiram, aceleraram, tentaram atirar contra os agentes da lei, mas houve revide, e ainda assim seguiram, até serem novamente avistados e abordados. Dito isso, não se alegue que a perseguição tenha se dado apenas pelo réu ter passado o farol fechado, ou apenas por não ter obedecido à ordem de parada por não ser habilitado, o que não ensinaria tantos disparos como dito pelo réu, primeiro de frente e depois pelas costas, mais de cinco tiros, já que só um deles almejou seu comparsa. Ora, já deveria ter parado no primeiro disparo. E se verdadeira fosse essa versão, o normal e correto seria o réu já ter trazido essa história desde o início, perante a autoridade policial, quando optou pelo silêncio.

Tão pouco foi feita prova pela Defesa, já que quem alega estar o réu num baile funk e não praticando o roubo. Não foi arrolada nenhuma testemunha a corroborar seu alibi. E a ausência de perícia na moto também não ensina uma absolvição dado que a Defesa já poderia ter pleiteado se o réu já tivesse trazido a versão que disse hoje, inclusive para provar a grande quantidade de disparos que o réu disse ter sido efetuado pelo policial.

No mais, não se alegue que a ausência de vítima determinada e individualizada seja hipótese de se desconsiderar o crime de roubo, já que os policiais explicaram a impossibilidade ante a perseguição que fizeram aos suspeitos, e depois o encaminhamento deles ao hospital, sem condições, portanto, de pararem, pedirem para ao menos uma vítima aguarda-los retornar. Tanto que foi apreendido o simulacro de arma de fogo usado no roubo, o que indica a veracidade das versões testemunhais, e que os meliantes se valendo de uma motocicleta, também produto de roubo, para a nova prática delitiva. Nada a favorecer o réu, quem empreendeu fuga de alto risco, na contra mão de direção, pela via do Troilebus, em alta velocidade, a demonstrar sua culpabilidade no que tange ao roubo, e a prévia ciência acerca da origem espúria da moto.

O concurso de agentes também ficou devidamente esquadrinhado pelos relatos demonstrando claramente os agentes conluiados para a prática da conduta delituosa, ante a clara divisão de tarefas, tendo o condutor da motocicleta aproximado das possíveis vítimas e aguardado para dar fuga, enquanto o garupa exercia a função de realizar a abordagem nefasta e exercer a grave ameaça, atemorizando as vítimas a fim de concretizar a conduta delitiva com êxito.

Observe-se que os depoimentos prestados em juízo pelos guardas civis, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu. E, afinal, o fato de estas testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova produzida, sobretudo porque seus depoimentos estão amparados em outros elementos de convicção.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que: a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372). E ainda: O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (HC n.º 74.608-SP – STF).

No tocante ao delito de receptação, restou comprovado que o réu recebeu a motocicleta, produto de roubo, sendo que competia à defesa comprovar a origem lícita dela ou que o acusado desconhecesse a origem ilícita, pois com seu

depoimento em juízo, não soube precisar a origem do veículo, não apresentou a devida documentação, e sequer habilitado a pilotar moto era. Inclusive, a versão do réu de que Matheus quem teria pego a moto emprestada com um tal de Alemão, não convence, dado que ele próprio alega que Matheus passava muito mal, estava quase desmaiando, e portanto, nessa condição, não teria possibilidade de pensar e pedir a moto emprestada. Menos ainda provável que em se tratando de moto lícita, o dono a entregasse na mão de um inabilitado com o réu, e teria entregue junto o documento, porte obrigatório. Assim, entendo que o réu tinha prévio conhecimento acerca da origem espúria do bem.

Nesse sentido: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (AgRg no AREsp n. 2.039.013/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Por outro lado, as circunstâncias que envolvem os fatos, a forma como se desenvolveu a conduta do agente e sua própria experiência revelam que ele agiu com dolo, e não culpa. Logo, diante de tais circunstâncias, é de se concluir que o réu sabia ser a motocicleta de origem ilícita, até mesmo para se garantir êxito em condutas futuras, haja vista que a possível identificação do veículo não recairia a ele. Vale lembrar que, consoante entendimento jurisprudencial, a constatação do dolo no crime de receptação se dá a partir das circunstâncias que envolvem os fatos e a conduta do acusado. Confira-se o seguinte excerto do presente julgado: [...]Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente. (AgRg no REsp n. 908.826/RS, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do Tj/Mg), Sexta Turma, julgado em 30/10/2008, DJe de 17/11/2008).

Malgrado a aludida versão exculpatória do réu, desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxe qualquer álibi que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal.

O réu, que se aventurou alegar, não empreendeu esforços para demonstrar o alegado álibi, como lhe competia, nos termos do que disciplina o art. 156, do Código de Processo Penal. Nesse sentido: TJSC: Quem afirma o álibi deve comprová-lo sob pena de não o fazendo, ser nenhum o valor probatório da negativa de autoria (JCAT 59/288-9). TACRSP: Prova. Álibi. Inexistência de comprovação da escusa oferecida pelo réu, preso em flagrante. Fato que autoriza a conclusão adversa contida na denúncia, robustecendo a imputação lançada pela Justiça Pública (...) Quem oferece álibi e não comprova, autoriza a conclusão adversa contida na denúncia, robustecendo a imputação contra si lançada pela Justiça Pública. A conclusão ainda se reforça quanto menos se mostre plausível a escusa oferecida pelo réu para a comprometedora situação em que se viu preso em flagrante. (RT 747/692)", in Código de Processo Penal Interpretado. Júlio Fabbrini Mirabete. São Paulo. Atlas. 8ª edição. p. 412. Provada a conduta criminosa, o ônus da prova se inverte.

Assim, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime imputado na denúncia.

O arcabouço fático-probatório ameadado é capaz de afirmar de maneira inequívoca a responsabilidade criminal do réu, de forma que não se há falar em absolvição por insuficiência probatória.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal, analisando seus apontamentos infracionais na Vara da Infância e Juventude (fl.46) a indicar reiteração criminosa e, portanto, má personalidade, desvirtuada, distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, assim como o uso de um simulacro de arma de rinquedo trazer maior intimidação e, em consequência, facilitar a ação criminosa e a consumação rápida do

crime. Assim, fixo em primeira fase as penas base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa pelo roubo, e pela receptação em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado. Ressalto que: a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao Magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime (AgRg no HC n.º 188.873/AC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 8/10/2013, DJe 16/10/2013). Em segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (fl.15), e ausente circunstância agravante, atenuo as penas aos mínimos legais: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de roubo, e 01 ano de reclusão e 10 dias-multa para o delito de receptação.

Em terceira fase, presente causa de aumento da pena em 1/3 pelo concurso de agentes no roubo, alcançando 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. E diante da tentativa a reduzir a pena em 2/3, nos termos do artigo 14, II do Código Penal, em razão do mínimo avanço da conduta de roubo perpetrada, teremos 01 ano, 09 meses e 16 dias de reclusão e 04 dias-multa, não havendo causas de aumento nem de diminuição de pena para o delito de receptação.

Finalmente, pela regra do concurso material de crimes, como as penas obtidas, totalizando 02 anos, 09 meses e 16 dias de reclusão e 14 dias-multa.

A despeito da quantidade de pena aplicada (inferior a oito anos), e considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 33, § 3.º, e § 2.º, alínea "b" (a contrariu sensu) do Código Penal.

Nesse sentido:

(...) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO. ALTERAÇÃO. Materialidade e autoria incontestes. A imposição de início de cumprimento da pena prisional em regime fechado mostra-se razoável diante do delito cometido. Circunstâncias do delito que demonstram perigosidade. Crimes contra a patrimônio cometidos com violência e grave ameaça que propagam desassossego na sociedade. Rigor no tratamento penitenciário inicial do réu que se coaduna com o princípio da ressocialização dos condenados. Regime de cumprimento que não deve ser fixado unicamente com base no "quantum" da pena. Exegese do art. 33, § 2.º, do Código Penal. Sentença condenatória reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação n. 0000057-46.2012.8.26.0083, Relator(a): Amado de Faria, 3.ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 25/06/2013, Data de registro: 28/06/2013).

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CP, porque ausentes os requisitos legais, além do crime ter sido praticado com grave ameaça à pessoa, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente e prevenção de novas práticas delitivas, menos ainda socialmente recomendável.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, sendo incongruente soltá-lo inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal, haja vista sua reiteração criminosa desde a tenra idade.

Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC n.º 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe. 28.08.2008; STJ RHC n.º 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC n.º 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC n.º 34.998/RJ Rel. Ministro

Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Reconheço a custódia cautelar do Condenado mediante desde a data dos fatos, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Ademais, a prisão não perdura sequer quatro meses, sem direito à progressão de regime.

Este é o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inseri dano § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação do dano, por falta de prejuízo patrimonial.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra LUAN RIBEIRO SOUSA, qualificado às fls. 15, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, e no artigo 180, caput, na forma do artigo 69, caput, e do artigo 29, caput, todos do Código Penal, e o faço para condena-lo à pena de 02 anos, 09 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de e 14 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O réu não poderá apelar em liberdade. O recomendo no cárcere compatível como regime ora fixado.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, em 100 Ufesps, ante a constituição de Advogado particular, sem pedido de concessão de justiça gratuita, nem juntada de declaração de hipossuficiência, nem prova dessa.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados.

Diadema, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA